

유럽연합 기본권 헌장

유럽의회, 유럽연합이사회 및 유럽연합집행위원회는 다음의 문서를 유럽연합 기본권 헌장으로 엄숙히 선포하는 바이다.

전 문

유럽 민족은 그들 사이에 보다 긴밀한 유럽연합을 형성하면서 공통의 가치를 기초로 하는 평화로운 미래를 공유하기로 결의한다.

유럽연합은 그 정신적 및 도덕적 유산을 자각하면서 인간의 존엄, 자유, 평등 및 연대라는 불가분적이고 보편적인 가치를 기초로 세워진다. 유럽연합은 민주주의 및 법의 지배의 원칙에 기초를 둔다. 유럽연합은 유럽연합 시민권을 확립하고 자유, 안전 및 사법의 영역을 창설하여 개인을 유럽연합 활동의 중심에 둔다.

유럽연합은 유럽의 민족 문화와 전통의 다양성뿐만 아니라 회원국의 국가 정체성과 전국, 지역 및 지방 차원에서 회원국의 공권력 조직체계를 존중하면서 공통된 가치의 보전과 발전에 기여한다. 유럽연합은 균형 있고 지속 가능한 발전을 촉진하고 사람, 서비스, 상품 및 자본의 자유로운 이동과 설립의 자유를 보장하기 위하여 노력한다.

이를 위하여 헌장이라는 형태로 이러한 권리를 보다 명확하게 하여 사회의 변화, 사회적 진보, 과학기술 발전의 관점에서 기본권의 보호를 강화할 필요가 있다.

이 헌장은 유럽연합의 권한과 임무 및 보충성 원칙을 충분히 고려하면서 특히 회원국의 공통된 헌법적 전통과 국제적 의무, 인권 및 기본적 자유의 보호에 관한 유럽협약, 유럽연합과 유럽연합이사회가 채택한 사회헌장, 유럽연합 사법재판소와 유럽인권재판소의 판례법으로부터 발생하는 권리를 재확인한다. 이러한 측면에서 유럽연합 및 회원국의 재판소는 헌장의 초안을 작성한 유럽협약 최고회의의 권한에 따라 작성되고 유럽협약 최고회의의 책임 아래 갱신되는 해설서를 충분히 고려하여 이 헌장을 해석하여야 한다.

이러한 권리의 향유는 다른 자, 인류공동체 및 미래 세대에 대한 책임과 의무를 수반한다.

그러므로 유럽연합은 다음에서 정하는 권리, 자유 및 원칙을 승인한다.

제 I 편 존엄

제1조 (인간의 존엄)

인간의 존엄은 불가침이다. 이는 존중되고 보호되어야 한다.

제2조 (생명권)

1. 모든 사람은 생명권을 가진다.
2. 누구든지 사형을 선고받거나 사형 집행이 되어서는 아니 된다.

제3조 (인간의 고유성에 대한 권리)

1. 모든 사람은 자신의 신체적, 정신적 고유성을 존중받을 권리를 가진다.
2. 의학과 생물학의 분야에서는 특히 다음 사항이 존중되어야 한다.
 - (a) 충분한 정보를 제공받은 당사자의 자유로운 동의로서 법률에서 정하는 절차에 따른 것
 - (b) 우생학적 행위, 특히 인간의 선별을 목적으로 하는 우생학적 행위의 금지
 - (c) 인간의 신체 및 그 일부를 금전적 이익의 원천으로 이용하는 것의 금지
 - (d) 인간복제의 금지

제4조 (고문과 비인간적이거나 굴욕적인 대우 또는 처벌의 금지)

누구든지 고문 또는 비인도적이거나 굴욕적인 대우나 처벌을 받지 아니한다.

제5조 (노예 및 강제노동의 금지)

1. 누구든지 노예나 예속 상태에 놓여서는 아니 된다.
2. 누구든지 강제 또는 의무 노동을 강요당하여서는 아니 된다.
3. 인신매매는 금지된다.

제II편 자유

제6조 (자유와 안전에 대한 권리)

모든 사람은 자유와 안전에 대한 권리를 가진다.

제7조 (사생활 및 가족생활의 존중)

모든 사람은 자신의 사생활과 가족생활, 주거 및 통신에 대해 존중을 받을 권리를 가진다.

제8조 (개인정보의 보호)

1. 모든 사람은 자신에 관한 개인정보의 보호에 대한 권리를 가진다.
2. 개인정보는 규정된 목적을 위하여 당사자의 동의

또는 법률에서 정하는 그 밖의 적법한 근거에 기초하여 공정하게 취급되어야 한다. 모든 사람은 자신에 관하여 수집된 정보에 접근하고 그 정보의 정정을 요구할 권리를 가진다.

3. 이러한 규칙의 준수는 독립적인 기관의 통제를 받는다.

제9조 (혼인할 권리 및 가족 형성의 권리)

혼인할 권리 및 가족을 형성할 권리는 이 권리의 행사를 규율하는 회원국의 법률에 따라 보장된다.

제10조 (사상, 양심 및 종교의 자유)

1. 모든 사람은 사상, 양심 및 종교의 자유에 대한 권리를 가진다. 이 권리는 종교나 신념을 변경할 자유와 혼자 또는 다른 자와 공동으로, 공적 또는 사적으로 예배, 교육, 실천 및 의식을 통하여 종교 또는 신념을 표현할 자유가 포함된다.
2. 양심적 병역 거부에 대한 권리는 이 권리의 행사를 규율하는 회원국의 법률에 따라 인정된다.

제11조 (표현 및 정보의 자유)

1. 모든 사람은 표현의 자유에 대한 권리를 가진다. 이 권리는 공권력의 간섭을 받지 아니하고 국경과 관계없이 의견을 갖고 정보 및 생각을 주고받을 자유가 포함된다.
2. 언론의 자유와 다원성은 존중된다.

제12조 (집회 및 결사의 자유)

1. 모든 사람은 평화로운 집회의 자유와 모든 수준에서 특히 정치, 노동조합 및 시민생활의 문제에 있어서 결사의 자유에 대한 권리를 가진다. 이 권리는 자신의 이익을 보호하기 위하여 노동조합을 결성하고 가입할 수 있는 권리가 포함된다.
2. 유럽연합 차원의 정당은 유럽연합 시민의 정치적 의사를 표현하는 데 기여한다.

제13조 (예술 및 과학의 자유)

예술 및 과학연구는 제한을 받지 아니한다. 학문의 자유는 존중된다.

제14조 (교육의 권리)

1. 모든 사람은 교육받을 권리와 직업훈련 및 평생훈련을 받을 권리를 가진다.
2. 이 권리에는 무상 의무교육을 받을 기회가 포함된다.
3. 민주주의 원칙을 존중하면서 교육시설을 설립할 자유와 자신의 종교적, 철학적 및 교육적 신념에 따라 자녀에게 교육과 수업을 받도록 보장할 수 있는 부모의 권리는 이러한 자유와 권리의 행사를 규율하는 회원국의 법률에 따라 존중된다.

제15조 (직업 선택의 자유 및 근로의 권리)

1. 모든 사람은 근로의 권리를 가지고, 자유롭게 선택하거나 수락한 직업에 종사할 권리를 가진다.
2. 유럽연합의 모든 시민은 모든 회원국에서 취업하고 근로하며 설립의 권리를 행사하고 서비스를 제공할 자유를 가진다.
3. 회원국의 영토 내에서 근로할 수 있는 권한이 있는 제3국의 국민은 유럽연합 시민의 근로조건과 동등한 근로조건을 누릴 권리를 가진다.

제16조 (영업의 자유)

유럽연합 법령과 국내법률 및 관습에 따라 영업의 자유가 인정된다.

제17조 (재산권)

1. 모든 사람은 합법적으로 취득한 자신의 재산을 소유, 사용, 처분하고 물려줄 권리를 가진다. 누구든지 공익을 위하여 법률이 정한 경우에 법률이 정한 조건에 따른 경우를 제외하고 자신의 재산을 박탈당하지 아니하며, 위와 같은 경우에는 적절한 시점에 손실에 대하여 정당한 보상이 이루어져야 한다. 재산의 이용은 공익을 위하여 필요한 범위에서 법률로 규제할 수 있다.
2. 지식재산권은 보호된다.

제18조 (망명권)

망명권은 난민의 지위에 관한 1951년 7월 28일의 제네바 협약과 1967년 1월 31일 의정서의 규칙을

존중하면서 유럽연합조약 및 유럽연합기능에 관한 조약(이하 '조약'이라 한다)에 따라 보장된다.

제19조 (강제퇴거, 추방 또는 인도에 대한 보호)

1. 집단추방은 금지된다.
2. 누구든지 사형, 고문 또는 그 밖의 비인간적이거나 굴욕적인 대우 또는 처벌을 받을 심각한 위험이 존재하는 국가로 강제퇴거, 추방 또는 인도될 수 없다.

제III편 평등

제20조 (법 앞의 평등)

모든 사람은 법 앞에 평등하다.

제21조 (차별 금지)

1. 성별, 인종, 피부색, 민족적 또는 사회적 출신, 유전적 특징, 언어, 종교 또는 신념, 정치 또는 그 밖의 견해, 소수 민족, 재산, 출생, 장애, 연령 또는 성적 지향에 근거한 모든 차별은 금지된다.
2. 조약의 적용범위에서 해당 조약의 특정한 규정에 반하지 아니하는 경우에는 국적에 근거한 모든 차별은 금지된다.

제22조 (문화, 종교 및 언어의 다양성)

유럽연합은 문화, 종교 및 언어의 다양성을 존중한다.

제23조 (남녀평등)

남녀평등은 고용, 근로 및 임금을 포함한 모든 영역에서 보장되어야 한다.

평등의 원칙은 과소 대표되는 성별에 유리한 특정 혜택을 제공하는 조치의 유지 또는 채택을 방해하지 아니한다.

제24조 (아동의 권리)

1. 아동은 자신의 행복에 필요한 보호 및 돌봄에 대한

권리를 가진다. 아동은 자신의 의견을 자유롭게 표현할 수 있다. 아동과 관련된 문제에 있어서 그 연령과 성숙도에 따라 아동의 의견을 고려한다.

2. 아동에 관한 모든 조치에서는 공공기관이 취한 것이든 민간단체가 취한 것인지에 상관없이 아동의 최선의 이익을 우선적으로 고려하여야 한다.
3. 모든 아동은 자신의 이익에 반하지 아니하는 경우에는 정기적으로 자신의 부모 모두와 개인적 관계 및 직접적인 만남을 유지할 권리를 가진다.

제25조 (노인의 권리)

유럽연합은 노인이 존엄하고 독립적인 삶을 영위하고 사회 및 문화생활에 참여할 수 있는 권리를 인정하고 존중한다.

제26조 (장애인의 통합)

유럽연합은 장애인의 독립, 사회적 및 직업적 통합, 공동체 생활의 참여를 보장하기 위한 조치를 통하여 혜택을 받을 수 있는 장애인의 권리를 인정하고 존중한다.

제IV편 연대

제27조 (기업 내 근로자의 정보 및 협의에 대한 권리)

근로자 또는 그 대표자는 유럽연합 법령과 국내법 및 관습이 정하는 경우에 그에 정해진 조건에 따라 적절한 시점에 정보를 제공받고 협의를 할 수 있도록 보장받아야 한다.

제28조 (단체교섭 및 단체행동의 권리)

근로자와 사용자 또는 그 각각의 단체는 유럽연합 법령과 국내법 및 관습에 따라 적절한 수준에서 교섭하고 단체협약을 체결할 권리를 가지고, 이익이 충돌하는 경우에는 자신의 이익을 보호하기 위하여 파업을 포함한 단체행동을 할 권리를 가진다.

제29조 (직업소개서비스를 받을 권리)

모든 사람은 무료 직업소개서비스를 받을 권리를 가진다.

제30조 (부당해고에 대한 보호)

모든 근로자는 유럽연합 법령과 국내법 및 관습에 따라 부당한 해고로부터 보호받을 권리를 가진다.

제31조 (공정하고 정당한 근로조건)

1. 모든 근로자는 자신의 건강, 안전 및 존엄을 존중하는 근로조건에 대한 권리를 가진다.
2. 모든 근로자는 최대근로시간의 제한, 일간 및 주간 휴게시간 및 연차 유급휴가에 대한 권리를 가진다.

제32조 (아동노동의 금지 및 직장 내 연소자의 보호)

아동의 고용은 금지된다. 고용이 허용되는 최저 연령은 연소자에게 보다 유리한 규정에 반하지 아니하는 경우에는 한정된 예외를 제외하고 학교 교육을 마치기 위한 최저 연령보다 낮아서는 아니 된다.

노동이 허용되는 연소자는 그 연령에 적합한 근로조건을 가져야 하고 경제적 착취로부터 보호받아야 하며 연소자의 안전, 건강 또는 육체적 또는 정신적, 도덕적, 사회적 발전을 저해하거나 연소자의 교육을 방해할 우려가 있는 노동으로부터 보호되어야 한다.

제33조 (가족생활 및 직업생활)

1. 가족은 법적, 경제적 및 사회적 보호를 향유한다.
2. 모든 사람은 가족생활과 직장생활을 조화시키기 위하여 임신·출산 관련 이유로 인한 해고로부터 보호받을 권리와 자녀의 출산 또는 입양 후 유급 출산휴가 및 육아휴직의 권리를 가진다.

제34조 (사회보장 및 사회부조)

1. 유럽연합은 유럽연합 법령과 국내법 및 관습이 정하는 규칙에 따라 임신·출산, 질병, 산업재해,

의존상태 또는 노령, 실직의 경우에 보호를 제공하는 사회보장급여와 사회적 서비스에 대한 권리를 인정하고 존중한다.

2. 유럽연합 내에 합법적으로 거주하거나 유럽연합 내로 합법적으로 이동하는 모든 사람은 유럽연합 법령과 국내법 및 관습에 따라 사회보장급여와 사회적 혜택을 받을 권리를 가진다.
3. 유럽연합은 사회적 배제와 빈곤을 퇴치하기 위하여 유럽연합 법령과 국내법 및 관습이 정하는 규칙에 따라 재력이 충분하지 아니한 모든 사람의 품위 있는 생활을 보장하기 위하여 사회부조 및 주거지원에 대한 권리를 인정하고 존중한다.

제35조 (의료)

모든 사람은 회원국의 법 및 관습이 정하는 조건에 따라 예방의료를 받을 권리와 치료를 받을 권리를 가진다. 유럽연합의 모든 정책과 활동을 정의하고 시행할 때 높은 수준의 인간건강 보호가 보장되어야 한다.

제36조 (일반적인 경제적 이익이 있는 서비스에 대한 접근)

유럽연합은 유럽연합의 사회적 및 영토적 결속을 증진하기 위하여 조약에 따라 회원국의 법 및 관습에서 정하는 일반적인 경제적 이익이 있는 서비스에 대한 접근을 인정하고 존중한다.

제37조 (환경보호)

높은 수준의 환경 보호와 환경의 질적 개선은 유럽연합의 정책에 통합되어야 하고 지속 가능한 개발의 원칙에 따라 보장되어야 한다.

제38조 (소비자 보호)

유럽연합 정책은 높은 수준의 소비자 보호를 보장하여야 한다.

제V편 시민의 권리

제39조 (유럽의회 선거의 선거권 및 피선거권)

1. 유럽연합의 모든 시민은 자신이 거주하는 회원국에서 해당 회원국의 국민과 동일한 조건으로 유럽의회 선거에서 선거권 및 피선거권을 가진다.
2. 유럽의회 의원은 보통·직접·자유·비밀선거에 의하여 선출된다.

제40조 (지방선거의 선거권 및 피선거권)

유럽연합의 모든 시민은 자신이 거주하는 회원국에서 해당 회원국의 국민과 동일한 조건으로 지방선거에서 선거권 및 피선거권을 가진다.

제41조 (양질의 행정에 대한 권리)

1. 모든 사람은 유럽연합의 기관, 기구, 사무국 및 대행기관에 의하여 합리적인 기간 내에 공평하고 공정하게 자신의 업무가 처리될 수 있는 권리를 가진다.
2. 이 권리에는 다음의 권리가 포함된다.
 - (a) 자신에게 불리한 개별적 조치가 취해지기 전에 의견을 진술할 수 있는 모든 사람의 권리
 - (b) 비밀유지와 직업 및 영업비밀의 적법한 이익을 존중하면서 자신의 기록을 이용할 수 있는 모든 사람의 권리
 - (c) 결정의 이유를 명시해야 하는 행정기관의 의무
3. 모든 사람은 유럽연합의 기관 또는 그 직원이 직무를 수행할 때 유발한 손해에 대하여 회원국의 법률에 공통된 일반 원칙에 따라 보상을 청구할 권리를 가진다.
4. 모든 사람은 조약의 언어 중 하나로 유럽연합의 기관에 질의할 수 있고 해당 기관은 동일한 언어로 답변하여야 한다.

제42조 (문서에 대한 접근권)

유럽연합의 시민과 회원국에 거주하거나 그 등록된 사무소를 두고 있는 자연인 또는 법인은 그 매체를 묻지 아니하고 유럽연합의 기관, 기구, 사무

유럽연합 기본권 헌장 [유럽연합] 세계의 헌법

국 및 대행기관의 문서에 접근할 권리를 가진다.

제43조 (유럽 ombudsman)

유럽연합의 모든 시민과 회원국에 거주하거나 그 등록된 사무소를 두는 자연인 또는 법인은 사법기능을 수행하는 유럽연합 사법재판소를 제외하고 유럽연합의 기관, 기구, 사무국 및 대행기관의 활동에서 발생하는 불공정 행정 사례를 유럽 ombudsman에게 신고할 권리를 가진다.

제44조 (청원권)

유럽연합의 모든 시민과 회원국에 거주하거나 그 등록된 사무소를 두는 자연인 또는 법인은 유럽의 회에 청원할 권리를 가진다.

제45조 (이동 및 거주 자유)

1. 유럽연합의 모든 시민은 회원국의 영토 내에서 자유롭게 이동하고 거주할 권리를 가진다.
2. 이동 및 거주 자유는 회원국의 영토 내에 합법적으로 거주하는 제3국의 국민에 대해서도 조약에 따라 허용될 수 있다.

제46조 (외교 및 영사 보호)

유럽연합의 모든 시민은 자신이 국적을 갖는 회원국의 대표부가 없는 제3국의 영토에서 다른 어느 회원국의 국민과 동일한 조건으로 그 회원국의 외교기관 또는 영사기관의 보호를 받을 수 있다.

제VI편 재판

제47조 (효과적인 구제 및 공정한 재판을 받을 권리)

유럽연합의 법률이 보장하는 권리와 자유가 침해된 모든 사람은 이 조에 정하는 조건에 따라 재판소에 효과적인 구제를 신청할 권리를 가진다.

모든 사람은 사전에 법률에 따라 설치된 독립적이고 공정한 재판소에서 합리적인 기간 내에 공정하고 공개적으로 의견을 소명할 권리를 가진다. 모든

사람은 자문받고 방어하며 대리인을 선임할 기회를 가진다.

법률구조는 효과적인 사법 접근성을 확보하기 위하여 해당 지원이 필요한 범위 내에서 재원이 충분하지 않은 자에게 제공된다.

제48조 (무죄 추정 및 변호권)

1. 모든 피고인은 법률에 따라 유죄가 입증될 때까지 무죄로 추정된다.
2. 피고인의 변호권에 대한 존중은 보장된다.

제49조 (죄형법정주의 및 범죄와 형벌의 비례원칙)

1. 누구든지 행위 당시에 회원국의 법 또는 국제법에 따라 범죄를 구성하지 아니하는 작위 또는 부작위를 이유로 유죄판결을 받지 아니한다. 또한 행위 당시에 적용되는 형벌보다 중한 형벌을 받지 아니한다. 범죄행위 후에 법률이 보다 가벼운 형벌을 정하는 경우에는 해당 형벌을 적용한다.
2. 이 조는 행위 당시 국제사회가 승인하는 일반적 원칙에 따라 범죄가 되는 작위 또는 부작위를 행한 자에 대한 재판 및 형벌에 영향을 미치지 아니한다.
3. 양형은 범죄행위에 비례하여야 한다.

제50조 (동일한 형사범죄로 이중으로 형사소송절차에 소추되거나 처벌받지 아니할 권리)

누구든지 법률에 따라 유럽연합 내에서 무죄 또는 유죄의 확정판결을 받은 범죄로 형사소송절차에 다시 소추되거나 처벌받지 아니한다.

제VII편 헌장의 해석과 적용에 관한 일반규정

제51조 (적용범위)

1. 이 헌장의 조항은 보충성의 원칙을 고려하여 유럽연합의 기관, 기구, 사무국 및 대행기관에 대하여 적용하고 회원국의 경우에는 유럽연합 법령을

시행하는 경우에만 적용한다. 그러므로 유럽연합의 기관, 기구, 사무국 및 대행기관과 회원국은 각자의 권한에 따라 조약에서 부여한 유럽연합 권한의 한계를 존중하면서 이 헌장의 권리를 존중하고 그 원칙을 준수하며 그 적용을 촉진하여야 한다.

2. 이 헌장은 유럽연합의 권한을 벗어나 유럽연합 법령의 적용분야를 확대하지 아니하고 유럽연합의 새로운 권한 또는 임무를 창설하지 아니하며 조약에서 규정하는 권한과 임무를 변경하지 아니한다.

제52조 (권리와 원칙의 범위와 해석)

1. 이 헌장에서 인정된 권리와 자유의 행사에 대한 제한은 법률로 규정하여야 하고 해당 권리와 자유의 본질을 존중하여야 한다. 비례성 원칙에 따라 그러한 제한은 그 필요성이 인정되고 유럽연합이 인정하는 공공복리의 목적에 진정으로 부합하거나 다른 자의 권리 및 자유를 보호하기 위하여 진정으로 필요한 경우에만 허용될 수 있다.
2. 조약에서 정하는 것으로서 이 헌장이 인정하는 권리는 해당 조약에 정해진 조건에 따라 그에 정해진 한계 내에서 행사되어야 한다.
3. 이 헌장이 인권 및 기본권의 보호에 관한 협약에서 보장하는 권리에 상응하는 권리를 포함하는 경우, 해당 권리의 의미와 적용범위는 같은 협약이 정하는 것과 동일하다. 이 조는 유럽연합 법령에서 보다 넓은 보호를 제공하는 것을 방해하지 아니한다.
4. 이 헌장이 회원국에 공통된 헌법적 전통으로 인해 발생하는 기본권을 인정하는 경우, 그 권리는 해당 전통과 조화롭게 해석되어야 한다.
5. 다수의 원칙을 포함하는 이 헌장의 조항은 그 개별 권한을 행사할 때 유럽연합의 기관, 기구, 사무국 및 대행기관이 취한 입법적 및 행정조치와 유럽연합 법령을 시행하는 회원국의 조치에 의하여 시행될 수 있다. 유럽연합의 기관, 기구, 사무국 및 대행기관과 회원국은 해당 조치의 해석과 그 적법성

에 대한 판단으로 한정하여 사법심사의 대상이 된다.

6. 이 헌장에 명시하는 회원국의 법과 관습은 충분히 고려되어야 한다.
7. 유럽연합과 회원국의 재판소는 이 헌장의 해석 지침을 제공하기 위하여 작성된 해설서를 충분히 고려하여야 한다.

제53조 (보호 수준)

이 헌장의 조항은 그 개별 적용분야에서 유럽연합 법령, 국제법, 인권 및 기본적 자유의 보호에 관한 유럽협약을 포함한 유럽연합 또는 모든 회원국이 당사자인 국제조약, 회원국의 헌법에서 승인하는 인권 및 기본적 자유를 제한하거나 불리한 영향을 미치는 것으로 해석하지 아니한다.

제54조 (권리 남용의 금지)

이 헌장의 조항은 이 헌장에서 인정하는 권리와 자유를 파괴하거나 이 헌장에 규정하는 것보다 넓게 제한하는 것을 목적으로 하는 활동에 개입할 권리 또는 그러한 행위를 할 권리를 의미하는 것으로 해석하지 아니한다.